

Zweiter Abschnitt: Polizeiliche Selbstverständnisse

11 Polizeiphilosophie und Protest policing in der Bundesrepublik Deutschland – von 1960 bis zur staatlichen Einheit 1990¹

Martin Winter

- 11.1 *Zur Konzeption polizeilichen Handlungswissens*
- 11.2 *Phasen und Entwicklungstendenzen der Polizeidiskussion zwischen 1960 und 1990*
 - 11.2.1 *Phase 1: „Era of good feeling“ 1960-1967*
 - 11.2.2 *Phase 2: Umbruch und Reform 1967-1972*
 - 11.2.3 *Phase 3: Konsolidierung 1973-1979*
 - 11.2.4 *Phase 4: Evolution 1979-1990*
- 11.3 *Die Interdependenz von Einsatzphilosophie und Polizeiphilosophie*

11.1 Zur Konzeption polizeilichen Handlungswissens

Wie hat sich das politische Selbstverständnis der bundesdeutschen Polizei von 1960 bis zur staatlichen Einheit 1990 gewandelt; und in welche Richtung entwickelte sich die polizeiliche Strategie zur Kontrolle von protestierenden Demonstranten? Diese beiden Fragen versuche ich im folgenden, mit Hilfe einer Chronologie der Geschichte des polizeiinternen Diskurses, zu beantworten.

Nicht polizeiliches Handeln, sondern polizeiliches Handlungswissen bildet das empirische Fundament der hier vorgestellten Untersuchung. Kognitive Strukturen besitzen – so eine implizite Prämisse meiner Argumentation – große Handlungsrelevanz. Im Sinne von Berger und Luckmann (1980) werden in dieser Arbeit soziale Konstruktionen der Wirklichkeit von Polizeiverantwortlichen² untersucht. Im Zentrum der Analyse stehen Konstruktionen über das polizeiliche Handlungsfeld „Protest policing“ und über „Polizei-

1 In einer ausführlicheren Version ist dieser Artikel auch in meiner Studie über die politische Funktion der Polizei (Winter 1998) und in dem Sammelband von della Porta und Reiter (1998) abgedruckt.

2 Dazu zähle ich sowohl leitende Polizeibeamten als auch leitende Beamte in den Innenministerien.

philosophien“. Unter *Protest policing* sollen Polizeieinsätze anlässlich von Protestereignissen, generell die polizeiliche „Behandlung“ und Kontrolle von Protestierenden bezeichnet werden (vgl. della Porta 1993, S. 4). Hier spielen *Einsatzphilosophien* der Polizei eine zentrale Rolle. Diese beinhalten konzeptionelle Grundsätze, wie Einsätze anlässlich von Protestaktionen durchgeführt werden sollen, ob die Polizei nun eine offensive oder defensive, eine tolerante oder repressive, eine kooperative oder konfrontative Strategie präferiert. Der Begriff *Polizeiphilosophie* meint die Auffassungen über Funktion und Position der Polizei in Staat und Gesellschaft; er bezeichnet ein Konglomerat aus sowohl normativen Ansprüchen als auch Beschreibungen der Realität polizeilichen Handelns in Staat und Gesellschaft; er steht für das normative (das heißt auch politische) wie faktische Selbstverständnis, das in das Gesellschaftsbild und in das Staats- und Demokratieverständnis der Polizei eingebettet ist. Zwei (idealtypische) Grundmuster des polizeilichen Selbstverständnisses lassen sich konstruieren:

Erstens die Polizei als *Staatspolizei*: Sie schützt die herrschende Rechtsordnung, den Status constitutus. In ihrem streng legalistischen Denken besitzen Rechtsdurchsetzung, Strafverfolgung und Legalitätsprinzip oberste Priorität. Sicherheit und Ordnung sind tragende Werte ihres etatistischen Selbstverständnisses; eine „law-and-order“-Mentalität bestimmt ihr Aufgabenverständnis. Die Loyalität zum Verordnungs- und Gesetzgeber steht außer Frage. Die Sicherung der Existenz des Staates und seines Gewaltmonopols als größte kulturelle Errungenschaft des zivilisierten Menschen und die Wahrung der gesetzlichen Ordnung bilden die Kernaufgaben der Staatspolizei. Kritiker und Störer der staatlichen Ordnung gelten als Feinde des Staates und damit auch der Polizei, die gegen „staatsfeindliche“ Angriffe konsequent repressive Maßnahmen ergreifen muß. Ordnungsstörende Protestierenden als Objekte polizeilichen Handelns werden als deviant ausgegrenzt. Die Herkunft von Systemgegnern wird daher außerhalb des Staates (vornehmlich im kommunistischen Ostblock – als es ihn noch gab) verortet. Das Phänomen Demonstration stößt auf prinzipielles Mißtrauen; es wird als lästiger, ja belastender Fremdkörper in der harmonischen Eintracht von Staat und Gesellschaft, von Regierung und Regierten begriffen.

Zweitens die Polizei als *Bürgerpolizei*: Das dahinter liegende Demokratie- und Staatsverständnis betont die Veränderbarkeit der Rechtsordnung. Eine Bürgerpolizei setzt andere Prioritäten als eine Staatspolizei: Der Status constituens, der „staatserzeugende Rechtsstaat“ (Denninger 1978a, S. 117), hat Verfassungsrang; dessen Schutz wiegt schwerer als die einfache Rechtsdurchsetzung. Eine demokratieadäquate Polizei muß folglich an der „Bewahrung der Veränderungschance“ mitwirken (Denninger 1978b, S. 149); das heißt, die Voraussetzungen müssen geschützt werden, daß aus einer Minderheit in der Bevölkerung eine Mehrheit werden kann. Der Bürger ist Subjekt politischer Veränderung und nicht Objekt staatlichen Handelns. Die „Bürgerpolizisten“ verstehen die Polizei weniger als eine Institution der Regie-

rung als vielmehr der Verfassung, der Republik und ihrer Bürger. Die Vertreter dieser Polizeiphilosophie setzen ihren wertbewußten „Verfassungslegalismus“ dem formaljuristischen Legalismus der Staatspolizei entgegen.

11.2 Phasen und Entwicklungstendenzen der Polizeidiskussion zwischen 1960 und 1990

Im folgenden werde ich die Geschichte der polizeiinternen Diskussion zusammengefaßt vorstellen. Die Analyse basiert auf der Auswertung der Aussagen von Polizeiverantwortlichen anhand ihrer Beiträge in bundesweit erscheinenden Polizeifachzeitschriften in den Jahren von 1960 bis 1990.³ In den Dokumenten publizieren Angehörige aus dem Sicherheitsapparat; das bedeutet, die Texte geben „nur“ deren Perspektive, deren Konstruktion der Realität wider. Vorgestellt werden also nicht Handlungstypen oder -muster, sondern Deutungs-, Einstellungs- und Argumentationfiguren der Verfasser.

Die Entwicklung der Polizeidiskussion zwischen 1960 und 1990 kann grob in vier Phasen strukturiert werden. Die erste Phase beginnt sicherlich schon vor 1960; das Datum 1960 hat sich aus der von mir vorgenommenen zeitlichen Restriktion des Datenmaterials ergeben.

11.2.1 Phase 1: „Era of good feeling“ 1960-1967

Phase 1 läßt sich in zwei Abschnitte untergliedern, nämlich in den Zeitraum bis 1961, in der Ruhe und Ordnung herrschte, und in die Jahre 1962 bis 1967, in der sich die Vorboten der politischen Unruhe ankündigen. Fairchild bezeichnet diesen Zeitraum auch als „era of good feeling“ (1988, S. 43): Wirtschaftswachstum und innenpolitische Ruhe charakterisieren diese Periode der Stabilität in der Geschichte der Bundesrepublik und in der Geschichte des polizeilichen Selbstverständnisses. Dies äußert sich in einer Zufriedenheit der Autoren mit der Staats- und Gesellschaftsordnung. In diesem Zeitraum von 1960 bis 1967 ist das Gesellschaftsbild der Polizei im Vergleich zu den späteren Phasen in hohem Maße homogen. Die soziale Welt der Autoren ist in Ordnung – noch in Ordnung; die Polizeiführer identifizieren sich mit dem Staat. Es gibt in dieser Zeit keinen nennenswerten politi-

3 In einer von meiner Themenstellung geleiteten, qualitativen Inhaltsanalyse werden 31 Jahrgänge (1960 bis 1990) der monatlich erscheinenden Zeitschrift *Die Polizei* (kurz: *DP*), 15 Jahrgänge (1976 bis 1990) der vierteljährlich erscheinenden *Schriftenreihe der Polizei-Führungsakademie* (kurz: *SPFA*) und vier Tagungsprotokolle (Seminarberichte) der Polizei-Führungsakademie untersucht. In solchen offiziellen oder offiziellen Fachorganen wenden sich leitende Polizei- und Ministerialbeamte an die Fachöffentlichkeit, also eine Personengruppe ihres Status.

schen Protest, der auf der Straße ausgetragen wird. Die letzte große Protestwelle, die sich gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr 1957/58 gerichtet hat, ist inzwischen längst verebbt (vgl. Brand/Büsser/Rucht 1986, S. 52 ff.). Allmählich tauchen aber Vorboten der Störung dieses Gefüges auf: Jugendkrawalle, insbesondere die sogenannten Schwabinger Krawalle im Juni 1962, und später der langsam aufkeimende Protest der Studenten. Eine Ordnung bricht für die *Traditionalisten* – wie ich diese Verfechter einer staatsorientierten, am Status quo festhaltenden Polizeiphilosophie nenne – erst allmählich, in Phase 2 dann rapide zusammen. Die Gegenposition zu den Traditionalisten bilden die (von mir so bezeichneten) *Reformer*, die mit ihrer neuen flexiblen und weniger konfrontativen Einsatzkonzeption, auch „Weiße Welle“ genannt, eine Alternative zur herkömmlichen, eskalationsfördernden Polizeitaktik aufzeigen wollen.

Ab 1961 entwickelt sich allmählich eine Debatte um den Kombattantenstatus der Polizei (Schwerpunkt 1961-1963). Sie dreht sich um die Frage, ob die Polizei den Streitkräften zugerechnet werden soll, die nach der Haager Landkriegsordnung im Kriegsfall einen gewissen völkerrechtlichen Schutz genießen. Im Kern ist diese Diskussion um den Kombattantenstatus eine Auseinandersetzung um den militärischen versus zivilen Charakter der Polizei. Das Stichwort der Debatte lautet: der „Granatwerfereinsatz der Polizei“ (DP 9/1961, S. 257).⁴ Insbesondere die Verbände der Bereitschaftspolizeien der Länder und des Bundesgrenzschutzes zeichnen sich durch einen paramilitärischen Charakter aus: In Manövern spielen diese Einheiten Umsturzscenarios durch (vgl. Werkentin 1984, S. 211 ff.); das gefürchtete Feindbild liefert der Kommunismus im Osten und seine Unterstützer und Partisanen im Westen. Im Kontext dieser Diskussion geht es nicht nur um das Berufsbild und die Berufsinhalte, um die Ausrüstung und Bewaffnung der Polizei, um den inneren Führungsstil, das „innere Gefüge“ (DP 12/1961, S. 357) und den „Korpsgeist“ (DP 9/1961, S. 258), sondern auch um polizeiphilosophische Fragen.

1962 bis 1965 ist die Polizei im größeren Ausmaß mit Jugendkrawallen beschäftigt. Die polizeilichen Einsätze, in erster Linie die Polizeimaßnahmen im Rahmen der Schwabinger Krawalle im Juni 1962, sind wegen ihrer Unverhältnismäßigkeit und Brutalität sehr umstritten. Vehemente Kritik der Öffentlichkeit und der Medien an den polizeilichen Übergriffen und eine Flut von Anzeigen gegen die eingesetzten Polizisten wegen Körperverletzung im Amt (DP 2/1965, S. 34) nagen am Selbstverständnis der Polizei. Die öffentliche Kritik initiiert eine Kontroverse um den taktischen Umgang mit solchen neuartigen Phänomenen: Die eine – traditionalistische – Seite fordert eine

4 Jene Granatwerfer sollten nach einem Beschluß der IMK von 1969 nicht mehr zum Waffenarsenal der Bereitschaftspolizei zählen. Möglich machte dies die Notstandsgesetzgebung 1968. Durch die Bundeswehr als militärischen Sicherheitsanker im Innern konnten die Truppenpolizeien entmilitarisiert und verpolizeilicht werden.

harte Gangart, um „anarchistische Auswüchse im Keim zu ersticken und weitere abschreckende Exempel zu statuieren“ (DP 3/1964, S. 74). Die reformerische Gegenseite plädiert für eine gewaltärmere „Weiche Welle“ (DP 10/1967, S. 319).

Die Erfahrungen von Schwabing sind für den polizeilichen Lernprozeß bundesweit von großer Bedeutung. Organisatorisch-taktische Konsequenz der Schwabinger Krawalle ist die Kreation der Münchner Linie des Polizeipräsidenten Manfred Schreiber, die eine den Ereignissen angepaßtere Methode des Protest policing verspricht. Dies heißt: mehr Gelassenheit gegenüber unkonventionellem Verhalten der Jugendlichen und weniger spektakuläre Gewalteinätze, die in der Öffentlichkeit zu legitimieren wären; eine mobile Pressestelle zwecks Öffentlichkeitsarbeit und der Polizeipsychologische Dienst werden institutionalisiert. Die Krawalle selbst werden von Schreiber als „massenpsychotisches Ereignis“ (DP 2/1965, S. 33) charakterisiert; in der Konsequenz erhält die Polizeipsychologie erstmals den Auftrag, in Führungs- und Einsatzfragen beratend mitzuwirken (vgl. Trum 1981, S. 701). Doch nicht nur kommunikationstechnisch, sondern auch auf dem Gebiet der Einsatz- und Führungsmittel (Wasserwerfer, Foto- und Filmtrupp) und des Personals werden Maßnahmen zur Steigerung der polizeilichen Effizienz ergriffen.

Die Akzeptanz von Protest policing in der Öffentlichkeit wird seit diesen heftigen Auseinandersetzungen zum zentralen Dauerproblem für die Polizei. Die Diskussion über die Jugendkrawalle geht fast nahtlos in die Erörterung des eher als politisch motiviert zu bezeichnenden Protests der Studenten über.

In Phase 1 (1960-67) ist das polizeiliche Selbstverständnis also stark etatistisch geprägt; die Traditionalisten, gewissermaßen „Polizisten vom alten Schlag“, beherrschen die Diskussion. In der Identifikation der Polizei mit dem Staat wird die Autorität des Staates mit der Autorität der Polizei gleichgesetzt. Die Autoren sprechen vom Staatsbewußtsein, das dem Bürger anerzogen werden müsse, als Bollwerk gegen den gemeinwohlschädigenden Egoismus, der nur den Gleichklang zwischen Staat und Gesellschaft störe. Dahinter liegt die Idee, daß Staat und Gesellschaft sich in einer harmonischen Einheit befänden. Die Exekutive wird als Kern des Staates überhöht; analog dazu betrachtet sich die Polizei als „Meta-Institution“, als eine über gesellschaftlichen Belangen stehende Instanz, die dem Schutz der staatlichen Ordnung dient. Die Polizei in Jahren 1960 bis 1967 kann daher in ihrem Selbstverständnis dem Typus der Staatspolizei zugeordnet werden; die dominierenden Traditionalisten sind „Staatspolizisten“ der 60er Jahre. Allerdings gibt es auch schon in Phase 1 Kräfte, die eine Abkehr von militärischen Traditionen und eine Zivilisierung polizeilicher Strukturen und Handlungsmuster fordern – die Reformer.

11.2.2 Phase 2: Umbruch und Reform 1967-1972

Phase 2 läßt sich in zwei Abschnitte aufteilen: erstens in die Zeit der Unruhe und des Umbruchs von 1967 bis 69 (bedingt durch die Studentenrevolte) und zweitens in die Reformära von 1970 bis 72. Das „Good feeling“ der Phase 1 weicht einer gewissen Unzufriedenheit der Traditionalisten mit Staat und Gesellschaft; eine Ordnung bricht zusammen. „Rockers“, „Hippies“, „Gammeler“ und „Politprovos“ zerstören die harmonische Welt der Einheit von Regierten und Regierung und der Identifikation der Polizei mit dem Staat und seiner Gesellschaft.

Den Beginn der neuen Phase datiere ich auf den Juni des Jahres 1967. Nachdem der Polizist Kurras bei der Demonstration gegen den Schah-Besuch in Westberlin am 2. Juni den Studenten Benno Ohnesorg erschossen hat,⁵ ändert sich das Diskussionsklima in der Polizei schlagartig; eine heftige Kontroverse zwischen den Reformern und den Traditionalisten entbrennt. Der Diskussionsstil wird offensiver und aggressiver, insbesondere die Traditionalisten argumentieren in Rückzugsgefechten kämpferisch, ja verbissen. In Phase 1 sind die Reformen noch recht schwach vertreten gewesen; jetzt, da die Dynamik der Ereignisse die Polizei in den Brennpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit schiebt, gewinnt die Fraktion der Reformen in der Diskussion langsam die Dominanz.

Ursache der intensiven Diskussion ist der starke Protest der Studenten. Das Jahr 1968, die Auseinandersetzung mit der Studentenrevolte und der Außerparlamentarischen Opposition (APO), bildet den größten Einschnitt in der Diskussion der 31 Jahre und damit auch für die weitere Entwicklung der Polizei. Ein Grundrecht wird entdeckt! „Noch anfangs der sechziger Jahre konnte man in den Lehrbüchern über Staatsrecht, Politik und Verfassungslehre das Stichwort ‚Demonstration‘ vergeblich suchen“ (DP 7/1970, S. 213). Das Phänomen (politische) Demonstration überrascht die Polizei und avanciert zu einem zentralen Thema im Polizeidiskurs, weil die Polizei und ihre Einsätze, wie schon zur Zeit der Schwabinger Krawalle, in das Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit gerät, und zwar in einem Maße, wie es vorher nicht für möglich gehalten wurde. Image- und Legitimationsprobleme der Polizei sind die Folge der öffentlichen Kritik an den brutalen Polizeimethoden gegenüber den studentischen Demonstranten (vgl. Hoffmann 1968, S. 1268 f.); die Diskussion in der Polizei erreicht ihren Höhepunkt.

1968 wird in den Artikeln zunächst die Frage diskutiert, wie die Polizei mit dem Protest umgehen soll. Die Debatte zwischen Traditionalisten und Reformern konzentriert sich – wie schon in Ansätzen in Phase 1 – auf eine Gegenüberstellung von repressiver und flexibler Strategie. Aufgrund ihres

5 Auch für die Entwicklung der Studentenbewegung hat der 2. Juni eine große Bedeutung; er markiert „den Sprung vom lokalen Protest zur bundesweiten Revolte“ (Scheerer 1988, S. 262).

Erfolges in München und wohl auch aufgrund der Änderung der politischen „Großwetterlage“ (für die der sozial-liberale Regierungswechsel in Bonn 1969 ein wichtiges Signal ist) setzen sich die Vorstellungen der Münchner Linie in der Diskussion durch. Parallel zum Streit über die Einsatzkonzepte entwickelt sich eine Kontroverse über die (politische) Einschätzung der protestierenden Studenten. Die einen halten die studentische Jugend für „ein ausgesprochen starkes demokratisches Potential in der Bevölkerung“ (DP 12/1969, S. 377), andere vergleichen die studentischen Demonstranten mit der Sturmabteilung der Nationalsozialisten (vgl. DP 7/1970, S. 214 f.).

Nicht zuletzt durch die aufkommenden Demonstrationen, die ab Phase 2 zur Normalität in der Bundesrepublik werden und aus dem Aufgabenrepertoire der Polizei nicht mehr wegzudenken sind, muß sich auch das Demokratie- und das Polizeiverständnis ändern. „Opas Demokratie ist kaum mehr praktikabel!“ lautet denn auch die Einsicht (DP 5/1969, S. 137). Demonstrationen und soziale Konflikte lassen die Diskrepanz zwischen Staat und Gesellschaft für die Polizeibeamten offensichtlich werden. Der harmonistische Glaube der Traditionalisten an die Identität von Staat und Bürgern wird durch die Praxis des Protest policing widerlegt. Vor 1968 sind Demonstrationen der Polizei weitgehend unbekannt gewesen. Zwar hat es schon vor der Studentenbewegung politische Versammlungen und Aufzüge gegeben, die sich jedoch in ihrer straff geführten Organisation, für deren Verlauf ein Versammlungsleiter verantwortlich zu machen ist, mit dem spontanen und damit für die Polizei unkalkulierbaren Charakter der 68er Demonstrationen nicht vergleichen lassen. Massenaufläufe werden mit kommunistischen Revolutions- und Umsturzversuchen assoziiert. Deshalb kommen Demonstrationen pauschal einer potentiellen Störung der öffentlichen Ordnung gleich. Massenpsychologisch inspiriert werden Versammlungen auch als dumpfes, irrational-tierisches und daher potentiell gefährliches Phänomen eingestuft: „Hier ist zweifelsohne ein Rest des einstigen Herdentriebs aus Urzeiten zu erkennen“ (DP 4/1964, S. 103). Strenge Auflagen, wie beispielsweise die Aufforderung an die Demonstranten, in Dreierreihen zu gehen (vgl. Böhlke 1971, S. 10)⁶, beschränken die Freiheit der Demonstranten. Die Schwelle für den polizeilichen Gewalteininsatz liegt sehr niedrig; die Polizei schreitet schon bei kleinen Abweichungen vom angemeldeten Marschweg ein. Dieser schnelle Griff zur Gewalt ist auch Ausdruck der polizeilichen Ratlosigkeit über das Problem, wie dieses neue Phänomen der „ungeordneten“, teilweise im Laufschrift absolvierten Demonstrationen – disziplinierte Aufmärsche, Paraden und Fronleichnamsprozessionen hat es ja auch schon vorher gegeben – einzuschätzen und wie damit umzugehen ist.

Das einsatztaktische Versagen und die heftige öffentliche Kritik der Polizei forcieren die Durchsetzung einer neuen Einsatzphilosophie Ende der

6 Nach dem damaligen Rechtsverständnis hatte die Reibungslosigkeit des Verkehrs Vorrang vor einer ungehinderten Ausübung der Demonstrationsfreiheit (vgl. Kutscha 1986, S. 19).

60er Jahre. Mit dieser neuen einsatzstrategischen Ausrichtung wird die Demonstrationsfreiheit von der Polizei als Grundrecht, wie es bereits seit Beginn der Republik in der Verfassung (Artikel 8 GG) steht, de facto auch anerkannt. Die *Neue Linie* – so bezeichne ich die neue Einsatzkonzeption – markiert den Wendepunkt im polizeilichen Denken von der paramilitärischen Aufstandsbekämpfung zum polizeilichen Protest policing. Nicht mehr gegen die Demonstration als Ganzes soll sich polizeiliches Handeln richten, sondern gegen die sogenannten Störer und Gewalttäter in der Demonstration. Der Schutz der Versammlung zählt nun zu den Aufgaben der eingesetzten Polizei. Die in der Verfassung verbürgte Versammlungsfreiheit verpflichtet die Polizeiführer, Demonstrationen zu billigen – auch wenn sie die politischen Motive der Demonstranten nicht teilen. Autoren umschreiben in der Retrospektive die negativen Folgen der Umstellung als einen Prozeß, in dem die Polizei ihr „Lehrgeld“ zu zahlen hatte (Polizei-Institut Hilstrup 1971, S. 4).⁷

Mit der Zeit verlagert sich die Diskussion dann aber auch weg vom Protest policing zu allgemeineren Themen wie die vorrangige Bindung der Polizei an die Verfassung, bürgernahes Policing etc. Die Diskussion um das politische Selbstverständnis der Polizei, um eine Polizeiphilosophie, erlebt nun ihren ersten Höhepunkt. Die Studentenrevolte sorgt bis zu ihrem allmählichen Niedergang nach Ende der Großen Koalition (1969) für viel Zündstoff im Polizeidiskurs. Im Fahrwasser ihrer radikalen Veränderungsfreude werden Gesellschaft und auch Teile der Polizei von der Umbruchstimmung erfaßt: Einerseits befürchten Polizisten bevorstehende revolutionäre Umtriebe; andererseits werden sie von der allgemeinen Reformeuphorie der Zeit angesteckt und fordern demokratieadäquate Reformen von Staat und Polizei. Zur Diskussion steht wieder verstärkt die „Zivilisierung“ der Polizei, das heißt eine Entmilitarisierung polizeilicher Tätigkeiten, eine Umschichtung der polizeilichen Kompetenzen und Aufgabenprofile in Richtung „Sozialingenieur“⁸, und

7 Die Polizei übte in den paramilitärisch inszenierten Manövern, deren Hintergrund kommunistische Umsturzscenarien darstellten, den Krieg gegen Partisanen. Die unkonventionellen Aktionen der Studenten brachten daher die Polizei mit ihrer starren konfrontativen Einsatzphilosophie oftmals in die Rolle eines brutalen, plumpen Goliaths. Die Polizei wußte nicht, wie sie sich Demonstranten und Demonstrationen gegenüber verhalten sollte – insbesondere, wenn ihre Autorität offensichtlich mißachtet wurde (vgl. Scheerer 1988, S. 261): „Die Kampfmethodik der gewaltlosen Regelverletzung erwies sich gerade angesichts der starren, leicht zu provozierenden Institutionen, die man damit herausforderte, als überaus nützlich. Denn die Überreaktionen kamen mit absoluter Sicherheit. Und mit derselben fast mechanischen Gewißheit brachte der Schlagabtausch immer größere Teile des bürgerlich-liberalen Sympathie-Potentials auf die Seite der Demonstranten“ (Scheerer 1988, S. 257).

8 Unter Sozialingenieur verstand die Gewerkschaft der Polizei „(...) einen Fachmann für Fragen der öffentlichen Sicherheit, der imstande ist, wissenschaftliche Erkenntnisse über Ursachen von Sicherheitsstörungen, insbesondere solcher, die von menschlichem Verhalten ausgehen, in die Praxis der Prävention umsetzen“ (DP 2/1978, S. 39). Die Vorstellungen vom Polizisten als Sozialingenieur weisen eine Nähe zum Berufsbild des Sozialar-

nicht zuletzt die Rolle der Polizei im Prozeß der politischen Willensbildung (im Kontext von Demonstrationen).

Nachdem wieder Ruhe im Demonstrationsgeschehen herrscht, die Polizei langsam aus dem „Trudeln im Sturm“ der öffentlichen Diskussion herauskommt, werden weiterreichende Reformbestrebungen jenseits der Effektivierung der Polizeiarbeit abgeschmettert. Das gilt auch für den Aufgabenbereich Protest policing: Die Neue Linie setzt sich 1969 durch und gewinnt in den Richtlinien der Innenministerien autoritativen Charakter (z.B. für Niedersachsen siehe DP 1/1969, S. 91f.). Sie wirft – ähnlich der Münchner Linie – den dysfunktionalen Ballast des Protest policing der Traditionalisten ab, der der Polizei nur Akzeptanz- und Imageprobleme in der Öffentlichkeit verschaffte. Die Konzeption der Neuen Linie ist als ambivalent zu beurteilen: Einerseits orientiert sie sich an der Argumentation der Reformer, das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit als polizeiliches Schutzgut zu definieren; andererseits löst sie sich von den gesellschaftspolitischen Forderungen der Reformer nach einer Demokratisierung von Staat und Polizei (z.B. Hunold 1968). Die politische Aufgeschlossenheit den Protestierenden gegenüber, wie sie noch die Reformer pflegten, ist damit einer instrumentell-taktisch geprägten Gegnerschaft zu den sogenannten Störern gewichen, die es mittels flexibler, effektiver Einsatztaktiken, verbesserter Ausrüstung (Wasserwerfer, Tränengas etc.) und unterstützt von psychologischen Methoden zu „bekämpfen“ gilt. Instrumentelle Perspektive heißt, der politische Charakter der Demonstrationen wird geleugnet, indem strategisch-taktische Faktoren in den Vordergrund gerückt werden. In der folgenden Phase 3 (1973-79) wird diese Haltung verstärkt festzustellen sein.

Das Ergebnis ist die Effektivierung und Anpassung polizeilicher Maßnahmen an das Protestgeschehen. Die Einsicht, daß Protest policing nicht nur im Polizeieinsatz selbst, sondern auch im öffentlichen Diskurs über den Einsatz stattfindet, setzt sich nun langsam durch. „Es gilt für die Polizei nicht, eine Schlacht zu gewinnen, sondern sie zu vermeiden“ (Polizei-Institut Hiltrup 1971, S. 7). Gewalttätige Auseinandersetzungen fördern nicht das Image der Polizei; stets droht öffentliche Kritik an solchen polizeilichen Maßnahmen die Legitimation polizeilichen Handelns zu unterlaufen.

Politische Demonstrationen bilden von nun an einen festen Aufgabenbereich in der polizeilichen Praxis. Trotzdem besteht nach wie vor bei vielen Polizeiführer ein prinzipielles Mißtrauen gegenüber diesem Phänomen Demonstration. Die Assoziation von Demonstranten und Störern bleibt lebendig; sie kommt in der instrumentell geprägten Perspektive der Polizeiführer auf die Protestierenden und ihre Aktionen zum Ausdruck. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Störer, die von den Sympathisanten und den sonstigen Teilnehmern differenziert werden. Störungen der Ordnung, das

beaters auf. In den Artikeln über das polizeiliche Selbstverständnis kommt dieses Konzept kaum vor.

Nichteinhalten von „Spielregeln“ der politischen Auseinandersetzung werden disziplinarisch geahndet und sanktioniert. Dem Störer als dem Gegner der Polizei wird projektiv eine instrumentelle Strategie und Taktik unterstellt, wie sie die Polizei selbst den Störern gegenüber pflegt.

Der Wandel in der Einsatzphilosophie ist eingebettet in eine Gesamtreform der Polizei (vgl. Busch u.a. 1985, S. 69 ff.). Die Diskussion der Reformära endet 1972; von da an herrscht wieder polizeipolitischer Konsens. Resultat des Reformprozesses ist 1972 das „Programm für die Innere Sicherheit“ der Innenministerkonferenz, das 1974 nochmals modifiziert wird. Die Reform betrifft alle Bereiche des Polizeiapparats. Effektivierung der Polizeiarbeit, Ausbau und Standardisierung polizeirechtlicher Kompetenzen, Modernisierung der Ausrüstung, Spezialisierung der Einheiten (wie z.B. der Spezialeinsatzkommandos), Zentralisierung polizeilicher Institutionen und personelle wie finanzielle Aufstockung der Sicherheitskräfte kennzeichnen den Kern der Reform. Sie muß als technokratisch-organisatorisch charakterisiert werden; es handelt sich um keine Reform der Inhalte (ebenso DP 5/1989, S. 111 f.). Eine demokratische Reform, wie von einigen Polizeireformern gefordert wurde, findet also nicht statt; was bleibt, ist eine „verbesserte bürokratische Effizienz“ (Busch u.a. 1985, S. 441). Die Polizeireform kappt nur die dysfunktionalen Überhänge polizeilichen Denkens und Handelns; im Protest policing werden kontraproduktive Strategien und Einsatzgrundsätze (massiver Gewalteinsatz bei niedriger Einschreitschwelle) ausgerangiert. Die Polizeireform schafft die materiellen Voraussetzungen für die Neue Linie durch eine Entmilitarisierung der Bewaffnung: CN-Gas, Wasserwerfer, Helme und Schilder werden angeschafft beziehungsweise verbessert; in Demonstrationseinsätzen nie verwendete Granatwerfer und Maschinengewehre werden verschrottet.

11.2.3 Phase 3: Konsolidierung 1973-1979

Phase 3 läßt sich in zwei Abschnitte unterteilen: in die Reformstabilisierungs- und Konsolidierungsphase von 1973 bis 1974 und in die Phase der Terrorismusbekämpfung von 1974 bis 1979. Nach den unruhigen Zeiten der Studentenrevolte, nachdem 1972 die innerpolizeiliche Diskussion allmählich verebbte, kann die Phase von 1973 bis 1979 als relativ ruhig bezeichnet werden. Die Polizei sieht sich nicht – was ab 1975 etwas relativiert werden muß – im Rampenlicht einer kritischen Öffentlichkeit.

Die Implementierung der Polizeireform durch das „Programm für die Innere Sicherheit“ 1974 und die kräftige Erhöhung der staatlichen Ausgaben für die Innere Sicherheit geben kaum Anlaß, über Polizeiphilosophie zu debattieren. Die Reform der innerpolizeilichen Organisation hin zu mehr Effektivität wird vollzogen – beschleunigt durch die „polizeireformerische Schubkraft des Terrorismus“ (Busch u.a. 1985, S. 440): Entschlossenen Wi-

derstand gegen den linksradikalen Terrorismus (die Roten Zellen, die Bewegung 2. Juni und vor allem die Rote Armee Fraktion) kündigen die Politiker an: Die Terrorismusbekämpfung als herausragende Pflicht der „wehrhaften Demokratie“ wird die erste polizeiliche Aufgabe; die Effektivierung polizeilichen Handelns steht nun ganz im Mittelpunkt der weiteren Reform der Polizei. Die Terrorismusbekämpfung überlagert alle anderen polizeilichen Einsatzgebiete des Protest policing in der Diskussion (von 1974 bis 1979). In dieser Zeit der „Bedrohung des Staates“ gibt diese neue Hauptaufgabe der Polizei als Institution zum Schutze der staatlichen Ordnung genug Legitimation und Akzeptanz in der Bevölkerung; die Terrorismusbekämpfung rüttelt nicht am polizeilichen Selbstverständnis. Eine kontroverse Diskussion über die Polizeiphilosophie findet daher kaum statt. Einige Diskutanten holen gar zum politischen „Roll-back“ aus: Der gesellschaftlichen Liberalisierung wird die Schuld an der Entstehung des Terrorismus gegeben.

Forciert durch die terroristische Bedrohung des Staates erleben staatspolizistische Argumentationsfiguren, wie das totalitaristische Postulat vom starken Staat, der sich gegen Angriffe von links wie rechts zu verteidigen hat, das Plädoyer für mehr Verfassungsmilitanz und die in Phase 1 und 2 vehement vorgetragene Gegnerschaft zu gesellschaftlichen Liberalisierungstendenzen ihre Renaissance, wie das folgende Zitat illustriert: „Ein nicht abwehrfähiger Rechtsstaat ist lebensunfähig und läuft Gefahr, bald kein Staat und damit auch kein Rechtsstaat mehr zu sein“ (DP 6/1978, S. 195).

11.2.4 Phase 4: Evolution 1979-1990

Vier „Meilensteine“ markieren den Zeitraum von 1979 bis 1990. Sie bringen eine allmähliche Entwicklung des Polizeiselbstverständnisses in Gang, was eine klare Grenzziehung zwischen den einzelnen Abschnitten verhindert.

Erstens: Ab 1979 rückt die polizeiliche Behandlung von Protestierenden – diesmal des sogenannten Jugendprotests, der Alternativbewegung und allgemein des neuen Phänomens der Bürgerinitiativen – in den Mittelpunkt der öffentlichen Auseinandersetzung (zeitlicher Schwerpunkt: 1980-1982). Die Anzahl der Artikel über Protest policing schnellte 1982 auf ein ähnlich hohes quantitatives Niveau wie zur Zeit der ersten Protestwelle 1968. Wieder zwingt die Auseinandersetzung der Polizei mit sozialen Protestbewegungen (insbesondere mit der Hausbesetzer-, aber auch Umwelt- und Friedensbewegung) und deren starke öffentliche Resonanz zu einer Standortdiskussion, welche die Polizei aber nicht so sehr in ihren Grundfesten zu erschüttern scheint wie jene anno 1968. Das Problem der politischen Vorgaben bzw. der politischen Aspekte von Polizeieinsätzen wird zum Haupttopos in der Polizeidiskussion, die 1982 ihren Höhepunkt erreicht. Den Anlaß der Kontroverse bietet das Problem der Räumung der besetzten Häuser, ihr rechtlicher Aufhänger ist das Dilemma der Polizei, zwischen der Strafverfolgung und

der Gefahrenabwehr abwägen zu müssen. In diesem Streit um die Duldung von Rechtsbrüchen, von rechtsfreien Räumen, um das Legalitäts-, Opportunitäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip bilden sich allmählich verschiedene Linien heraus. Die Politisierung der Sicherheitspolitik spaltet die Länder in zwei Lager: die sogenannten A- und B-Länder; erstere werden von der SPD, letztere von der Union regiert. Verantwortlich für diese Spaltung ist in erster Linie die Politik und nicht die Polizei; der Riß zeichnet sich jedoch auch in der Polizeiführungsspitze ab, in der sich parallel zur Politik zwei Lager bilden. Ob nun ein genereller Bruch oder nur Meinungsverschiedenheiten in einigen Punkten vorliegen, festgehalten werden kann, daß Unterschiede in der Beurteilung von Protestbewegungen, im polizeilichen „Management“ des Protests und in den polizeiphilosophischen Auffassungen existieren. Die Übernahme der Regierungsverantwortung durch eine konservativ-liberale Koalition im Oktober 1982 hat nach Ansicht Werkentins (1988, S. 99) jedenfalls keine Wende auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit mit sich gebracht.

Zweitens: Mit dem Bruch der Großen Koalition in der Polizeipolitik befindet sich die Polizei seit Anfang der 80er Jahre in einer grundsätzlichen konzeptionellen Krise. Weitere Protestwellen erschüttern die Polizei: Die Friedensbewegung (und ihr Mobilisierungshöhepunkt im Jahr 1983) schließt sich fast nahtlos an den Jugendprotest an. Konzentriert sich zur Zeit des Jugendprotests die Debatte um die Frage der Duldung von Rechtsbrüchen, so beschäftigen in der Zeit der Friedensbewegung die Methoden des gewaltfreien, aber strafrechtlich relevanten „Zivilen Ungehorsams“ die Polizeiverantwortlichen.

Drittens: Den nächsten Einschnitt in der Geschichte um das politische Selbstverständnis der Polizei markiert im Jahr 1985 das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) über das Verbot einer Demonstration gegen das Atomkraftwerk in Brokdorf im Jahr 1981. In dem Beschluß bestätigt das Gericht den hohen verfassungsrechtlichen Stellenwert und die positive demokratische Funktion der Versammlungsfreiheit und fordert demgemäß von den Behörden ein versammlungsfreundliches Verfahren.

Viertens: Die sogenannte neue Anti-Atomkraft-Bewegung (1986) ist die letzte große Protestwelle in den 80er Jahren. In Reaktion auf das Reaktorunglück in Tschernobyl wird überall in der Bundesrepublik gegen die Nutzung von Atomenergie demonstriert: Höhepunkt sind die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Protestgruppen und der Polizei rund um die Baustellen für Atomanlagen in Wackersdorf und Brokdorf Mai/Juni 1986. Die Polizei gerät infolge der in Gewalt eskalierenden Interaktionen mit Protestierenden wieder in den Brennpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Tschernobyl und die „Schlacht um die Kernkraft“ sind die Katalysatoren der nachfolgenden *Diskussion um die Polizeiphilosophie*, die erstmals expressis verbis unter diesem Begriff geführt wird. 1987 setzen die leitenden Polizeibeamten Gintzel und Möllers einen Grundstein mit einem außergewöhnlich langen Artikel über ihre grundrechtsfreundliche „Neue Polizeiphilosophie“ (DP

1/1987, S. 10) – wie sie ihre Programmatik selbst betiteln. Von Mitte der 80er bis Anfang der 90er Jahre währt die Polizeiphilosophie-Debatte, die in ihrer Intensität in den untersuchten 31 Jahren ohne Beispiel ist. Warum verlangen Polizeiführer nun explizit nach einer Polizeiphilosophie?

Gerade wenn die Polizeiarbeit vermehrt unter Akzeptanzproblemen leidet, fungiert eine Polizeiphilosophie als Gegenmittel gegen Legitimitäts- und Identitätskrisen der Polizei: Eine Polizeiphilosophie helfe, den Sinn polizeilicher Maßnahmen und das Selbstverständnis der Polizei der sensibilisierten Öffentlichkeit besser zu vermitteln (vgl. SPFA 4/1989, S. 50). Die Diskussion um eine Polizeiphilosophie hat auch polizeiinterne Wirkungen: Sie diene der „Festigung eines Selbstverständnisses in der Polizei“ (SPFA 4/1989, S. 6). Ziel der Schaffung einer Polizeiphilosophie sei es, die Polizei von der Tagespolitik abzuheben und sie gegen ein populistisch-opportunistisches Verhalten zu immunisieren (vgl. DP 5/1990, S. 100). Mit der Loslösung vom Image des Instruments der Exekutive gewinnt die Polizei mehr Selbstbewußtsein, eine eigenständigere Position und ein besseres Image in der Öffentlichkeit (vgl. SPFA 4/1989, S. 98).

Den Polizeidiskurs der Phase 4 kann man grob in zwei Abschnitte strukturieren; der erste konzentriert sich auf den Höhepunkt der Diskussion 1982, der zweite auf 1986/87. Ab 1985 – dem Brokdorf-Urteil des BVerfG als Scheidewand zwischen beiden Diskussionsblöcken – macht sich ein Wandel im Demokratie- und Polizeiverständnis breit, unterstützt auch von einem allmählichen Generationswechsel in der Polizeiführungsschicht. Es ist erstaunlich, wie stark dieses grundrechtsfreundliche Urteil die weitere Diskussion über Protest policing bestimmt, die Argumentation des BVerfG wird zum Mainstream – auch in unionsregierten Bundesländern. Auch die Vorstellungen von Polizeiverantwortlichen der unionsregierten Länder knüpfen an den Beschluß an.

Mit seiner positiven Einschätzung des Demonstrationsrechts kann der Beschluß als Bestätigung der Polizeireformer aus Phase 1 und 2 gewertet werden: Das Demonstrationsrecht ist polizeilich zu schützen; analog zur Neuen Linie konzentrieren sich die polizeilichen Maßnahmen auf den militanten Kern der Demonstration; der „Schwarze Block“, den die schwarz gekleideten Autonomen auf Demonstrationen bilden, steht sowohl im Brennpunkt der politischen Feindbild-Konstruktion der Polizeiverantwortlichen als auch im Fokus der polizeilichen Taktik. Störer mißbrauchten, so die auch heute gängige Argumentation, das Demonstrationsrecht, da sie unter dem Deckmantel dieses Grundrechts Straftaten begingen. Das Differenzierungsgebot des BVerfG unterstützt das konsequent harte Vorgehen gegen gewalttätige Störer: Diese sollen beweissicher festgenommen und strafrechtlich verfolgt werden; die friedlichen Demonstranten hingegen will die Polizei hilfreich unterstützen. Die polizeiliche Toleranz erweitert sich nicht nur auf dem Gebiet der grundsätzlichen Bejahung der Versammlungsfreiheit, sondern das Urteil steigert die polizeiliche Toleranz mit seiner weit gefaßten Definition

von Demonstration, unter die auch (unangemeldete) Spontandemonstrationen fallen. Die Anerkennung von Spontandemonstrationen war für die Neue Linie ebenfalls nichts Neues, aber die Autorität des BVerfG als höchstes bundesdeutsches Gericht gibt diesem Faktor mehr Gewicht. Ein Indikator für die gewachsene Toleranz gegenüber Versammlungen ist der im Vergleich zu den 60er und 70er Jahren gelassenere Umgang der Polizei mit Großdemonstrationen. Eine Gefahr für den Staat oder gar eine drohende Revolution wie noch vor 20 bis 25 Jahren befürchtet die Polizei der 80er Jahre nicht mehr.

Auch im Umgang mit dem gewaltfreien Widerstand, dem „Zivilen Ungehorsam“, der besonders von friedensbewegten Blockierern von Militäranlagen in den Jahren 1982 bis 1984 kultiviert wurde, ist eine Verschiebung zu mehr polizeilicher Toleranz zu verzeichnen. Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH St 23, 46 ff.) verurteilen Polizisten diese Aktionen als nötige Gewalt: „Aber auch im blumigen Gewande bleibt es Gewalt, wenn man die Einfahrt eines Bundeswehrstandortes blockiert und damit die Ausführung von demokratisch zustandegekommenen Entscheidungen verhindert“ (DP 10/1983, S. 312). Gerade aber die gewaltfreie Praxis der friedensbewegten Sitzblockierer macht deren Einordnung in die militante „Ecke“ nicht öffentlich nachvollziehbar und erscheint auch aus polizeitaktischer Sichtweise nicht sinnvoll. Von der kategorischen Verurteilung der Blockaden als Gewalt, entwickelt sich die Einschätzung dieses Phänomens zu einer differenzierten, aber polizeiintern nicht einheitlichen Einschätzung. Zwischen straffälligen Blockierern und Gewalttätern unterscheiden mittlerweile Teile der Autorenschaft, insbesondere die Anhänger einer bürgerorientierten Polizeiphilosophie. Die in der Polizistenschaft herrschende Unsicherheit, wie Sitzblockaden rechtlich einzuschätzen sind, werden durch das Stimmenpatt im Sitzblockaden-Urteil des BVerfG vom 11. November 1986 (auch Mutlangen-Beschluß genannt, BVerfGE 73, 206 ff.) nicht beseitigt. Das Urteil konstatiert, daß Sitzblockaden nicht unbedingt aus dem Geltungsbereich des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) fallen müssen. Gleichwohl sind sich die Polizeiverantwortlichen mit dem BVerfG einig, daß Sitzblockierende strafrechtlich nach dem Nötigungsparagraphen 240 StGB (beziehungsweise wegen der begangenen Ordnungswidrigkeiten) verfolgt werden können.⁹

Das Brokdorf-Urteil des BVerfG unterstützt mit seiner tendenziell versammlungsfreundlichen Argumentation insgesamt die Vertreter der bürgerorientierten Polizeiphilosophie und bestätigt damit nachträglich die Forderungen der Reformer am Anfang der Phase 2 (Ende der 60er Jahre). Ab Mitte der 80er Jahre wird, unterstützt durch den Brokdorf-Beschluß und forciert

9 Aktionen des zivilen Ungehorsams gelten mit dem neuen Beschluß des BVerfG vom 10. Januar 1995 (abgedruckt in der *Neuen Juristischen Wochenschrift* (1995, S. 1141 ff.), der den Mutlangen-Beschluß von 1986 korrigiert und der weiten richterlichen Auslegung des Gewaltbegriffs einen Riegel vorschiebt, nicht mehr als strafbewehrte nötige Gewalt (gemäß § 240 Strafgesetzbuch).

durch die Diskussion um die Polizeieinsätze anlässlich der Anti-Atomkraft-Proteste, die Tendenz immer stärker, das polizeiliche Selbstverständnis weniger etatistisch als vielmehr republikanisch, das heißt am Gedanken der Volkssouveränität (gemäß Art. 20 II GG) auszurichten, und eine grundrechts- und bürgerzentrierte Handlungskonzeption zu verfolgen: „Der Bürger ist dem Staate vorgeordnet. (...) Daraus folgt, daß polizeiliches Einschreiten vorrangig weder der Beförderung einer ominösen Staatsräson, noch dem kollektiven Gut Gemeinwohl bzw. öffentlichen Interesse, sondern dem Schutz des Einzelnen dienen muß“ (Kniesel 1987, S. 26 f.). In Abgrenzung zur herkömmlichen etatistischen Polizeiphilosophie möchte der (damalige) Bonner Polizeipräsident Kniesel die Polizei als „Bürger‘polizei“ und nicht als „Staats‘polizei“ (1987, S. 28) verstanden wissen. Der Bezug auf die Verfassung, auf ihre Prinzipien und Grundrechte, welche die Polizei zu schützen hat, schafft eine legitimatorische Basis polizeilichen Handelns.

Die Argumentationsstränge dieser neuen Polizeiphilosophie dominieren insgesamt die Diskussion der späten 80er Jahre. Andere, konträre Entwürfe stellen sich nicht vor. Trotzdem sind auch etatistisch-legalistische Momente einer Staatspolizei-Programmatik in den Deutungsmustern der Polizeiverantwortlichen weit verbreitet, wie beispielsweise die häufigen Erklärungen der Identität von Staat und Polizei. Polizei wird hier als „maßgeblicher Repräsentant unmittelbarer Staatsgewalt“ verstanden, sozusagen als „die personifizierte Staatsmacht“ schlechthin (DP 2/1984, S. 38).

Überblickt man die 31 Jahre des Untersuchungszeitraums, so kristallisieren sich zwei Entwicklungstendenzen heraus: Die Polizeiphilosophie-Diskussion hat sich weg von staatspolizeilichen Vorstellungen hin zu den Ideen einer republikanischen, grundrechtsfreundlichen Bürgerpolizei entwickelt (zu vergleichbaren Entwicklungen im öffentlichen Dienst siehe Mayntz 1985, S. 174 ff.). Gleichzeitig ist in der einsatzphilosophischen Diskussion die polizeiliche Toleranz gegenüber Protestformen gewachsen.

11.3 Die Interdependenz von Einsatzphilosophie und Polizeiphilosophie

Erstaunlich ist, daß in den 31 Jahren des untersuchten Zeitraums die Polizei, wie die Diskussion ihrer Führungselite beweist, immer wieder von chronischen Identitäts- und Legitimitätsproblemen gekennzeichnet ist. Es fällt auf, daß in denselben Zeitabschnitten, in denen die Debatte über Polizeiphilosophie ihren Höhepunkt erreichte, auch die Intensität der Kontroverse über Protest policing am stärksten war. Die Höhepunkte der Polizeiphilosophie-Diskussion liegen jeweils um einige Monate hinter den drei Hochphasen der Protestereignisse (APO 1968, Jugendprotest 1981 und Anti-Atomkraft-Pro-

test 1986) und deren öffentlicher „Verarbeitung“ versetzt (ausführlich Winter 1991). Die Debatte in der Polizei ist immer nur eine Folge der Polizeieinsätze anlässlich von Demonstrationen und deren öffentlicher Diskussion. Doch nicht nur die quantitative Parallele ist ein Hinweis auf den hohen Stellenwert, den Protest policing für das polizeiliche Selbstverständnis besitzt. Es sind die Aufsätze der Autoren selbst, die immer wieder diesen Zusammenhang von Protest policing und allgemeiner Positionsbestimmung der Polizei thematisieren. Von allgemeinen Aussagen über die Rolle und den Standort der Polizei in Staat und Gesellschaft ausgehend, konzentrieren sie sich oftmals auf den politischen Bereich polizeilichen Handelns, auf das Problem der „Demonstrationsbewältigung“. Auch in Grundsatzartikeln über die allgemeine Kriminalitätslage liegt ein Hauptaugenmerk der Diskutanten auf der politisch motivierten Kriminalität im Rahmen von Demonstrationen, Hausbesetzungen und anderen Protestaktionen. In Zeiten intensiven Protestgeschehens wird dieser Zusammenhang besonders offensichtlich. Warum ist Protest policing für die Polizeiführer ein derart zentraler Aspekt ihres Selbstverständnisses?

Seit der Studentenrevolte befindet sich die Polizei immer wieder im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit und Kritik. Protest policing stellt den öffentlich wirksamsten Bereich polizeilicher Tätigkeit dar. Im Fahrwasser der Publizität von – spektakulären – Demonstrationen und Polizeieinsätzen wird die Polizei in den Brennpunkt der öffentlichen Diskussion gezogen. Ihr schwer vermittelbarer Auftrag, notfalls mittels Gewalt Gesetze durchzusetzen und Gefahren abzuwehren, wird in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. In der Konfrontation mit Protestierenden tritt das Dilemma zwischen Legalität (z.B. besetzte Häuser) und Legitimität (z.B. angesichts von Wohnungsnot) polizeilichen Handelns offen zu Tage. Während der Demonstrationen offenbart die Polizei – falls ihre Führung den Einsatz von „unmittelbarem Zwang“ für angebracht hält – ihr häßliches, weil gewalttätiges Gesicht. Für mögliche Rückschlüsse der Demonstranten und insbesondere der Öffentlichkeit von der Polizei als der „Visitenkarte“ des Staates“ (Hunold 1968, S. 128) auf den Staat fühlen sich die Polizeiführer verantwortlich, denn allgemeine Legitimitäts- und Akzeptanzprobleme des Staates berühren auch die Identität der Polizei, die sich mit dem Staat identifiziert. Die Polizei, die sich als Personifikation des Staates und als Instrument zum Schutz des Staates definiert, fühlt sich durch den staatskritischen Protest, insbesondere seine potentielle Delinquenz, herausgefordert. Gewalt, auch legale, muß öffentlich gerechtfertigt werden; die juristische Rechtfertigung reicht für die Legitimation in der Öffentlichkeit nicht (mehr) aus. Die Bedeutung der Legitimität in der Öffentlichkeit wird von Polizeiseite aus als höchst relevant eingestuft. Andauernde Legitimitätsdefizite von Polizeieinsätzen in der Öffentlichkeit haben allgemeine Identitätskrisen der Polizei zur Folge, die Polizei fühlt sich der Vertrauensbasis in der Bevölkerung beraubt. Infolgedessen wird der Ruf nach einer (Neu-)Bestimmung des Standorts der Polizei in Staat und Gesellschaft laut.

Überblickt man den Zeitraum von 1960 bis zur staatlichen Vereinigung 1990, so ist festzustellen, daß die bundesdeutsche Polizei ihre Position und Funktion in Staat und Gesellschaft über den Aufgabenbereich Protest policing definierte. Polizeiphilosophie und Einsatzphilosophie sind wechselseitig miteinander verschränkt, die Entwicklung der Polizeiphilosophie ist nicht von der Entwicklung der Einsatzphilosophie zu trennen und umgekehrt. Diese These wird durch die Entwicklungstendenzen auf beiden Gebieten des Polizeidiskurses in den 31 Jahren bestätigt: Der Wandel in der Polizeiphilosophie-Diskussion von staatspolizeilichen Vorstellungen in Richtung einer Bürgerpolizei-Konzeption manifestiert sich in der Ausweitung polizeilicher Toleranz gegenüber unkonventionellen Protestformen in der Einsatzphilosophie. Ob diese Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse von Polizeifachzeitschriften in der Praxis des Protest policing – auf der Handlungsebene – verifiziert werden können, müssen andere Studien untersuchen; die Hochrangigkeit der Autoren und der offizielle Charakter der Quellen legen es jedenfalls nahe.

Veränderungen im polizeilichen Selbstverständnis werden also insbesondere von Protestereignissen, vermittelt durch die öffentliche Kritik, ausgelöst. Der Protest könnte daher als „Motor“ des selbstreflexiven Polizeidiskurses in den 31 Jahren bezeichnet werden. Grob verallgemeinert folgt hieraus, daß die Geschichte der Polizei nicht ohne die Geschichte des „Protests der Straße“ geschrieben werden kann.

Literaturverzeichnis:

- Berger, Peter L./Luckmann, Thomas 1980: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt/M.
- Böhlke, Jürgen 1971: Schutzpolizei und Demonstrationen, in: Polizei-Institut Hiltrup 1971: Polizei und Demonstrationen. Schlußbericht über das Seminar für leitende Polizeibeamte vom 29. März bis 2. April 1971, Hiltrup, S. 9-25
- Brand, Karl-Werner/Büsser, Detlef/Rucht, Dieter 1986: Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik, Aktual. Neuausgabe, Frankfurt/M.
- Busch, Heiner/Funk, Albrecht/Kauß, Udo/Narr, Wolf-Dieter/Werkentin, Falco 1985: Die Polizei in der Bundesrepublik, Frankfurt/M.
- Della Porta, Donatella 1993: Social Movements and the State. First Thoughts from a Research on the Policing of Protest. Revised version of a paper presented at the conference: „European/American Perspectives on Social Movements“, August 13-15 1992, Washington D.C.
- Della Porta, Donatella/Reiter, Herbert (Ed.) 1998: Policing Protest. The Control of Public Demonstrations in Contemporary Democracies, Minneapolis
- Denninger, Erhard 1978a: Polizei in der freiheitlichen Demokratie, in: Denninger, E./Lüderssen, K. 1978: Polizei und Strafprozeß im demokratischen Rechtsstaat, Frankfurt/M., S. 102-126

- Denninger, Erhard 1978b: Polizei und demokratische Politik, in: Denninger, Erhard/Lüderssen, Klaus 1978: Polizei und Strafprozeß im demokratischen Rechtsstaat, Frankfurt/M., S. 143-167
- Fairchild, Erika S. 1988: German Police: Ideals and Reality in the Post-War Years, Springfield
- Hoffmann, Rainer-W. 1968: Staatsgewalt und Demokratie, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Vol. 13 (12/1968), S. 1268-1287
- Hunold, Tonis 1968: Polizei in der Reform. Was Staatsbürger und Polizei voneinander erwarten können, Düsseldorf
- Kiesel, Michael 1987: Polizei im demokratischen Verfassungsstaat, in: Polizei-Führungsakademie (Hrsg.) 1987: Schlußbericht über das Seminar 'Polizei im demokratischen Verfassungsstaat – Bürgerrechte und Staatsgewalt' vom 3.-5. Juni 1987, Münster, S. 13-35
- Kutscha, Martin 1986: Der Kampf um ein Bürgerrecht, in: Kutscha, Martin (Hrsg.) 1986: Demonstrationsfreiheit, Köln, S. 13-70
- Mayntz, Renate 1985: Soziologie der öffentlichen Verwaltung, 3. überarb. Aufl., Heidelberg
- Polizei-Institut Hiltrup 1971: Polizei und Demonstrationen. Schlußbericht über das Seminar für leitende Polizeibeamte vom 29.3. - 2.4.71, Hiltrup
- Scheerer, Sebastian 1988: Deutschland: Die ausgebürgerte Linke, in: Hess, Henner/Moerings, Martin/Paas, Dieter/Scheerer, Sebastian/Steinert, Heinz 1988: Angriff auf das Herz des Staates. Bd. 1. Frankfurt/M., S. 193-429
- Trum, Hansjörg 1981: Polizeipsychologie im Rahmen eines institutionalisierten Psychologischen Dienstes, in: Haase, Henning/Holt, Walter (Hrsg.) 1981: Handbuch der angewandten Psychologie. Bd. 3: Markt und Umwelt, Landsberg am Lech, S. 701-715
- Werkentin, Falco 1984: Die Restauration der deutschen Polizei. Innere Rüstung von 1945 bis zur deutschen Notstandsgesetzgebung, Frankfurt/M.
- Werkentin, Falco 1988: Der Staat, der Staat ist in Gefahr ... Kontinuität und Formwandel innerer Rüstung in der Bundesrepublik, in: Prokla, Vol. 18, Heft 73 (88), S. 97-117
- Winter, Martin 1991: Polizei – Politik – Protest. Untersuchung zum politischen Selbstverständnis der Polizei in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1960 und 1990, Erlangen-Nürnberg: Diplomarbeit
- Winter, Martin 1998: Politikum Polizei. Macht und Funktion der Polizei in der Bundesrepublik Deutschland, Münster